

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 314/2542

บริษัท เฮนบ็อค อินเตอร์เนชั่นแนล แมน
เนจเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โจทก์

บริษัท เดอะเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 168

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 168ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมอย่างเดียว เว้นแต่จะได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์อุทธรณ์ว่าการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ คืบค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์สามในสี่ส่วนในกรณีที่โจทก์ถอนฟ้องโดยหักไว้หนึ่งในสี่คิดเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เป็นการหักไว้มากเกินไปขอให้หักเงินค่าขึ้นศาลไว้ไม่เกิน 5,000 บาท และคืบ ค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์เพิ่มอีก 45,000 บาท นั้น เป็นการ อุทธรณ์โต้แย้งเฉพาะดุลพินิจในการสั่งคืบค่าธรรมเนียมศาล อันเป็นปัญหาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว โดยมีได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้กำหนดหรือคำนวณ ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามบทบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ชำระค่าตอบแทนแก่โจทก์
ตามสัญญาที่จำเลยทั้งสี่ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นທີ່ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและการสรรหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในประเทศเกาหลี อันเป็นการให้บริการระหว่างประเทศ จำนวน
3,142,500 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยจำนวน 172,837,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และจำเลยทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้อง
แล้วได้ยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้
โจทก์ถอนฟ้องจำเลยทั้งสี่ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่ส่วน จำหน่ายคดีจากสารบบ
ความ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขอให้คืนค่าขึ้นศาลแก่โจทก์เพิ่มขึ้น

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งคืนค่าขึ้นศาลในกรณี ที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากมีการถอนฟ้อง ซึ่งค่าขึ้นศาลดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมศาลอันเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่งตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 167 บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีคำสั่งจำหน่าย คดีออกจากสารบบความ ซึ่งในกรณีที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อได้มีการ ถอนฟ้องนั้นตามมาตรา 151 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจที่จะส่งคืนค่า ธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนแก่คู่ความที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสียไว้ในเวลายื่น คำฟ้องได้ตามที่เห็นสมควรการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางส่งคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่ส่วน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งในเรื่องค่าฤชา ธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ดังกล่าวและมาตรา 168 บัญญัติห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมอย่าง เดียว เว้นแต่จะได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลางคืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์สามในสี่ส่วนในกรณีที่โจทก์ถอนฟ้องโดยหัก ไว้หนึ่งในสี่คิดเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เป็นการหักไว้มากเกินไปขอให้หักเงินค่า ขึ้นศาลไว้ไม่เกิน 5,000 บาท และคืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์เพิ่มอีก 45,000 บาท นั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งเฉพาะดุลพินิจในการส่งคืนค่าธรรมเนียมศาลอันเป็นปัญหาใน เรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว โดยมีได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้ กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวมาข้างต้นประกอบ ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี

พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>